

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אליהו רביבו
משה סעדה

פ/25/5295

הצעת חוק הדחת נציג ציבור התומך במאבק מזוין נגד מדינת ישראל (תיקוני חקיקה), התשפ"ה-2024

תיקון חוק הרשויות המקומיות (בחירות) 1. בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965¹, במקום סעיף 39א
המקומיות (בחירות) יבוא :

"מניעת השתתפות 39א. (א) רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות
לרשויות המקומיות לפי חוק זה ולא יהיה אדם
מועמד בבחירות למועצה, אם יש במטרותיה או
במעשיה של הרשימה או במעשיו של האדם, לרבות
בהתבטאויותיו, לפי העניין, במפורש או במשתמע,
אחד מאלה :

(1) שלילת קיומה של מדינת ישראל
כמדינה יהודית ודמוקרטית ;

(2) הסתה לגזענות ;

(3) תמיכה במאבק מזוין, של מדינת
אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל.

(ב) לעניין סעיף זה, יראו מועמד ששהה במדינת
אויב שלא כדין בשבע השנים שקדמו למועד הגשת
רשימת המועמדים כמי שיש במעשיו משום תמיכה
במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, כל עוד לא הוכיח
אחרת."

תיקון חוק הרשויות המקומיות (בחירות) 2. בחוק הרשויות המקומיות (בחירות ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-
המקומיות (בחירות) 1975², אחרי סעיף 1א15 יבוא :

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 248.
² ס"ח התשל"ה, עמ' 211.

ראש הרשות וסגניו
(וכהונתם)

"סייג לבחירת 2א15. (א) מועצה לא תבחר סגן ראש רשות אם יש סגנים לראש הרשות במעשיו, לרבות בהתבטאויותיו, במפורש או במשתמע, תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל.

(ב) בחרה מועצה סגן ראש רשות בניגוד להוראות סעיף קטן (א), רשאי שר הפנים לבטל את הבחירה לאחר שנתן לראש הרשות למועצה ולמועמד הנבחר הזדמנות להשמיע את טענותיהם."

תיקון פקודת העיריות 3. בפקודת העיריות³ –
העיריות

(1) בסעיף 24א(א), אחרי "למדינת ישראל" יבוא "כמדינה יהודית ודמוקרטית";

(2) אחרי סעיף 121 יבוא:

"הדחת חבר מועצה 121א. (א) המועצה רשאית, ברוב של ארבע חמישיות מחבריה, להחליט להפסיק את כהונתו של חבר מועצה אם קבעה שהתקיים בו, לאחר היבחרה של אותה מועצה, האמור בסעיף 39א(2) או (3) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה–1965⁴.

(ב) החלטה כאמור בסעיף קטן (א) תתקבל לפי הצעה של שלושה רבעים מחברי המועצה, מתוכם 10 אחוזים לפחות חברי מועצה בסיעות שאינן בקואליציה.

(ג) מי שחברותו במועצה הופסקה לפי סעיף קטן (א), מקומו יתפנה כעבור 14 ימים מיום החלטת המועצה, ואולם בתקופה שמהחלטת המועצה ועד יום הפסקת הכהונה הוא לא יהיה

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.
⁴ ס"ח התשכ"ה, עמ' 248.

רשאי להשתתף בישיבות המועצה אלא לשם הצבעה בלבד.

(ד) החלטת המועצה להפסיק את כהונתו של חבר המועצה טעונה אישור בית המשפט העליון.

(ה) סעיף זה לא יחול בשנה שבה נערכות בחירות למועצה.

(ו) פרטים לעניין הגשת הבקשה והדיון בה במועצה ובבית המשפט העליון ייקבעו על ידי השר ושר המשפטים בתקנות באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת."

תיקון פקודת המועצות המקומיות⁵, בסעיף 34א, אחרי "אספקת מים", יבוא "סעיף 121א,."

דברי הסבר

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה–1965 (להלן – החוק), קובע מתי רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לרשויות המקומיות. עם זאת, ולהבדיל מחוק-יסוד: הכנסת, אין בחוק זה התייחסות למניעת התמודדות של מועמד שפועל כנגד מדינת ישראל.

לפיכך, מוצע לתקן את החוק כך שכללים החלים על נבחר ציבור בכנסת יחולו גם על נבחרים ברשויות המקומיות. בנוסף, מוצע להעניק לשר הפנים סמכות להדיח חבר מועצה שעובר על אותם תנאים שהיו מונעים ממנו להיבחר.

בדומה לתיקון מספר 44 לחוק-יסוד: הכנסת, המוכר כ"חוק ההדחה", שמאפשר הליך הדחה לחברי כנסת שפועלים נגד מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, מוצע לאפשר לשר הפנים להדיח חבר מועצה שפועל כך. העובדה שזמן כהונתם של חברי המועצה הוא ממושך וקבוע, מחייבת מתן סמכות כאמור לשר הפנים כדי למנוע מצב שבו נבחר ציבור בשלטון המקומי מנצלים את מעמדם וסמכותם כדי לפעול נגד מדינת ישראל.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/5954/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1025/22 ; פ/16/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מתן כהנא וקבוצת חברי הכנסת (פ/47/24) ועל ידי חבר הכנסת אלי כהן (פ/1871/24). הצעת החוק זהה לפ/1871/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט בכסלו התשפ"ה (30.12.2024)

⁵ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

